

0001612-44.2015.8.26.0358

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Comarca: Mirassol

Foro: Foro de Mirassol

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... de elevada gravidade como o de tráfico de drogas, cujas testemunhas se abstêm de prestar declarações às autoridades policial ou judicial por respeito à "lei do silêncio" e por temor a represálias. Nesse sentido, a propósito, é a pacífica posição da jurisprudência do E. TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Preliminar de cerceamento de defesa, no caso, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirassol

Foro de Mirassol

1ª Vara

Rua Floriano Peixoto, 1750, Mirassol-SP - cep 15130-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001612-44.2015.8.26.0358 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001612-44.2015.8.26.0358

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 69/2015 - Delegacia de Polícia de Mirassol, 2663/2014 - Delegacia de Polícia de Mirassol

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcos Pereira Fiel

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Marcos Pereira Fiel dando-o como incurso nas sanções do art. 121 c.c 14, II, do CP, por duas vezes, na forma do art. 71, parágrafo único, do CP, porque no dia 21 de setembro de 2014, por volta das 13h, na Rua Doutor Guilherme Sales, bairro Santa Rita, nesta cidade e Comarca, ele teria dado início à conduta de matar os policiais militares Daril José Afonso e Marcelo Pereira Pinto, que o perseguiram, só não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente a inabilidade para o manuseio da arma de fogo (fls. 01/02).

A denúncia foi recebida em 08 de agosto de 2017 (fl. 82), o réu foi citado (fl. 146) e apresentou resposta à acusação (fls. 152/160).

No curso da instrução foram ouvidas as vítimas e testemunhas, bem como decretada a revelia do acusado.

As partes apresentaram alegações finais (fls. 273/280 e 285/296).

A pretensão acusatória foi julgada procedente para pronunciar o acusado (fls. 297/312), decisão que foi mantida pelo E. TJSP (fls. 423/433).

Na presente data, o E. Conselho Sentença da Comarca de Mirassol/SP respondeu positivamente aos quesitos atinentes à existência dos disparos de arma de fogo e à

autoria, e negativamente ao quesito relativo ao ânimo de matar, operando-se a desclassificação.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Em vista da desclassificação operada pelo E. Conselho de Sentença, de rigor a condenação do acusado como incurso das sanções do art. 329, §1º, do CP, por duas vezes, na forma do art. 71 do CP, e do art. 15 da Lei 10.826/03, por duas vezes, na forma do art. 71 do CP, sendo que entre estes crimes e aqueles se aplica a regra do art. 70, primeira parte, do CP.

Com efeito, os jurados, no alto da soberania de seus veredictos, responderam afirmativamente aos quesitos relativos à efetuação de disparos de arma de fogo pelo acusado – o que ocorreu em ato de resistência à ordem legal emanada dos policiais militares que buscavam abordá-lo.

Esse cenário, ademais, é depreendido de todos os elementos informativos e probatórios carreados nos autos.

No ponto, a existência dos crimes é extraída do boletim de ocorrência (fls. 05/09), do auto de exibição e apreensão (fls. 10/11) e da prova oral amealhada, a qual também comprova a autoria delitiva.

De fato, o policial militar Daril José Afonso Rita, em Juízo, declarou que na data dos fatos realizava patrulhamento em motocicleta quando foi informado pelo seu colega Marcelo que dois indivíduos suspeitos haviam sido vistos em uma motocicleta, motivo pelo qual foi tentada a abordagem, que inicialmente restou frustrada diante da fuga empreendida pelo condutor da motocicleta. Disse que em dado momento o condutor jogou a motocicleta no chão e, quando seria abordado, empreendeu fuga, inclusive com a efetuação de um disparo de arma de fogo. Respondeu que se abrigou para não ser atingido, enquanto o condutor, que foi identificado como sendo o ora réu, se embrenhou no matagal. Acrescentou que a equipe do policial Marcelo encontrou o acusado em meio ao pasto existente no local dos fatos e tentaram se aproximar para realizar a abordagem, mas o acusado efetuou mais dois disparos, logrando se evadir.

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar Marcelo Pereira Pinto, o qual confirmou que o acusado efetuou disparos de arma de fogo com o intuito de repelir a ação policial e assegurar a sua impunidade.

Ainda, o informante Jeferson Pereira Quintino, sobrinho do acusado, estava com este na motocicleta na data dos fatos. Confirmou a fuga e nada esclareceu sobre os disparos de arma de fogo.

Interrogado no plenário do Júri, o acusado negou a prática dos crimes. Narrou que de fato se evadiu dos policiais em uma motocicleta, eis que era por eles perseguido regularmente e estava sem carteira de habilitação para dirigir. Refutou, porém, que estivesse armado e que tenha efetuado disparos.

Ocorre que a partir da detida análise dos elementos informativos e probatórios carreados nos autos se depreende que a negativa trazida pelo réu se mostra insulada nos autos, pois não é minimamente corroborada por documentos, testemunhas ou qualquer outra notícia formalmente inserida no caderno processual – além do que exige pressupor que os policiais militares, sem qualquer razão conhecida, tenham mentido em sede policial e em Juízo.

No ponto, conquanto não sejam dotados de presunção processual de veracidade nem possuam valor probatório superior às demais provas admitidas no campo do processo penal, os testemunhos dos policiais responsáveis pela prisão não podem ser indistintamente desconsiderados tão somente pela natureza da função que exercem, sobretudo quando coesos e uniformes, como no caso. Ademais, não se pode olvidar que nas ações penais lastreadas em autos de prisão em flagrante corriqueiramente as únicas testemunhas são exatamente os policiais responsáveis pela prisão, especialmente em crimes de elevada gravidade como o de tráfico de drogas, cujas testemunhas se absterem de prestar declarações às autoridades policial ou judicial por respeito à “lei do silêncio” e por temor a represálias. Nesse sentido, a propósito, é a pacífica posição da jurisprudência do E. TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Preliminar de cerceamento de defesa, no caso, confunde-se com o mérito. Ausência de prova do prejuízo. Absolvição.

Materialidade e autoria comprovadas. Conjunto probatório firme e seguro a demonstrar a destinação mercantil da droga. Valorização das palavras dos policiais responsáveis pela prisão dos réus. Impossibilidade de desclassificação do crime para o de porte para uso próprio. Penas inalteradas. Artigo 41 da Lei de Drogas. Afastamento. Réu não colaborou com as investigações. Regime prisional mantido no fechado. APELO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500606-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cajuru - Vara Única; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020) Apelação Criminal - TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição. Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Razoável quantidade de drogas e circunstâncias da prisão - Reprimenda. Redução. Afastamento da circunstância judicial desfavorável. Quantidade de droga que não pode ser considerada expressiva - Apelo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500097-75.2019.8.26.0610; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Morro Agudo - Vara Única; Data do Julgamento: 13/11/2020; Data de Registro: 13/11/2020)

No caso, a Defesa não apresenta qualquer elemento objetivo que possa colocar em dúvida a imparcialidade dos agentes públicos e a veracidade dos seus depoimentos, que, frise-se, são firmes, coesos e uníssonos, além de corroborados e confirmados pelos demais elementos informativos e probatórios disponibilizados nos autos. Quanto à tipicidade penal das condutas, é de rigor perceber que as condutas do acusado se amoldam, com perfeição, às disposições do art. 329, §1º, do CP, por duas vezes, na forma do art. 71 do CP, e do art. 15 da Lei 10.826/03, por duas vezes, na forma do art. 71 do CP, sendo que entre estes crimes e aqueles se aplica a regra do art. 70, primeira parte, do CP.

Ora, o primeiro crime de resistência qualificada se configurou quando o acusado, consciente e voluntariamente, com o emprego de ameaça consistente no emprego e disparo de arma de fogo, se opôs às ordens do policial Militar Daril José Afonso Rita, evadindo-se. Nesse contexto, ele incorreu em um crime de disparo de arma de fogo também.

O segundo crime de resistência se deu diante da ação do policial Marcelo Pereira Pinto, oportunidade em que novamente o acusado se opôs à ordem legal mediante disparos de arma de fogo, incidindo também e novamente no crime do art. 15 da Lei 10.826/03.

A relação entre os dois crimes de resistência é de continuidade delitiva, pois praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. Da mesma forma, os crimes de disparo de arma de fogo foram perpetrados em continuidade. Já a relação entre os crimes da Lei de armas e de resistência seria de concurso formal próprio, previsto no art. 70 do CP. Ocorre que é assente o entendimento do C. STJ que caracterizado o concurso formal e a continuidade delitiva entre infrações penais, aplica-se somente o aumento relativo à continuidade, sob pena de bis in idem. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. CUMULAÇÃO DE AUMENTOS PELA CONTINUIDADE DELITIVA E PELO CONCURSO FORMAL. DESCABIMENTO. BIS IN IDEM.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese de ocorrência de concurso formal e continuidade delitiva, afasta-se o primeiro e aplica-se apenas o disposto no art. 71 do Código Penal, sob pena de bis in idem. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 610.352/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 25/8/2021)

Nessa toada, aplica-se apenas o art. 71 do CP, porém levando em consideração a quantidade de infrações penais praticadas, notadamente quatro, a impor a exasperação da reprimenda no patamar de um terço.

Passo à dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP.

Na primeira fase, em análise ao disposto no art. 59 do CP, tem-se que a culpabilidade é desfavorável, porquanto o agente desferiu disparos de arma de fogo com o fito de resistir à ação policial, o que denota maior reprovabilidade do comportamento. O acusado ostenta maus antecedentes, configurados pelas condenações transitadas em julgado nos autos n. 0006674-02.2014.8.26.0358, n. 0000412-

692.2008.8.26.0288 e n. 3000987-27.2013.8.26.0358 - duas delas por crimes praticados com violência ou grave ameaça. Não há notícias acerca da conduta social e da personalidade da agente, de modo que tais circunstâncias permanecem neutras. Os motivos dos crimes não destoam da normalidade. As circunstâncias dos crimes são desfavoráveis, já que os eventos delituosos consistiram em múltiplos disparos de arma de fogo em via pública, durante o dia, com geração de perigo comum e possibilidade de alvejar terceiros. As consequências dos crimes são próprias da figura delituosa. Não há provas de que o comportamento das vítimas efetivamente concorreu para o delito. Assim, quanto às circunstâncias relativas à culpabilidade do agente e circunstâncias dos crimes, de rigor a utilização do entendimento do STJ no AgRg-HC 547.176, de que cada uma deve ser valorada, a rigor, no patamar de um sexto, mas os piores antecedentes devem ser valorados em patamar superior, notadamente de um quarto, eis que são três as condenações, sendo duas delas por crimes com violência ou grave ameaça, além das notícias de integração de grupos criminosos. Logo, fixo a pena-base de cada um dos crimes de resistência qualificada em 01 ano e 07 meses de reclusão, ao passo que a pena de cada um dos dois crimes de disparo de arma de fogo fica estipulada em 03 anos e 02 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes causas atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, representada pela condenação nos autos n. 0001651-18.2014.8.26.0474 e n. 0005447-45.2012.8.26.0358, que enseja o incremento da pena intermediária no patamar de um sexto, resultando, para cada crime de resistência, 01 ano, 10 meses de reclusão e 05 dias de reclusão, enquanto a pena de cada crime de disparo de arma de fogo fica estabelecida em 03 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão e 17-dias multa.

Como já exposto, aplica-se à hipótese a regra do art. 71 do CP, a justificar a exasperação da maior das reprimendas (03 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão e 17-dias multa) em um terço, de forma que a pena final é de 04 anos, 11 meses e 03 dias de reclusão e 22 dias-multa.

Por força da quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da previsão do art. 33, §2º, 'b', do CP, o regime inicial é o fechado. Esse cenário não resta alterado, por ora, pelo disposto no art. 387, §2, do CPP.

Em vista da quantidade de pena aplicada, é incabível a substituição por restritivas de direitos (art. 44, II, do CP) ou a sua suspensão condicional (art. 77 do CP). Ante todo o exposto, com fundamento no art. 387 c.c 492, §1º, do CPP, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o acusado Marcos Pereira Fiel como incurso nas sanções dos arts. 329, §1º, do CP, por duas vezes, e 15 da Lei 10.826/03, por duas vezes, tudo na forma do art. 71 do CP, à reprimenda de 04 anos, 11 meses e 03 dias de reclusão, em regime fechado, e 22 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente à época do fato. Por força dos princípios da correlação e do contraditório, deixo de fixar valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Uma vez que o acusado não está com prisão provisória vigente neste feito e que não há notícias de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade (art. 387, §1º, do CPP).

Ainda, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, sem embargo da suspensão da exigibilidade do encargo em razão do disposto no art. 98, §3º, do CPC c.c art. 3º do CPP.

Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da CF).

Dou por publicada esta sentença em plenário do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Mirassol/SP, em 23 de junho de 2022, às 18h05, saindo os presentes intimados, inclusive o acusado, independentemente de nova intimação.

Comunique-se.

Mirassol, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA